

[기출][2][2011-1]산별노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

【문제 1】 A 회사는 전자제품의 주요부품을 생산·판매하는 회사로서 2000년 8월 11일 설립된 이후 현재 반도체와 LCD 사업부문을 운영하고 있다. A 회사에는 설립 초기부터 소속 근로자들로 구성된 甲노동조합이 조직되어 있었고, 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 "전국전자산업노동조합"의 지회로 조직변경을 하였다. 한편 2011년 3월 1일 A 회사는 적자 누적으로 인해 반도체 사업부를 매각할 것을 결정하였다.

이에 甲지회는 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것을 주장하면서 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 (i) 甲지회가 독자적인 교섭권이 없다는 점과 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 점을 이유로 하여 단체교섭을 거부하였다.

이 사례와 관련된 노동법상의 쟁점에 대하여 논하시오. (50 점)